**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO**

**PANIFICADORA CHAPADA DO ARARIPE LTDA.**

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

JOAQUIM MOREIRA BRITO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, panificador, portador da carteira de identidade nº 32316553 SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº 298.369.579-44, residente e domiciliado na Rua Doutor João Pessoa, nº 215, bairro Pimenta, Crato/CE, CEP 63105-010; e

LÚCIA HELENA BRITO, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da carteira de identidade nº 61642368 SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 186.032.080-50, residente e domiciliada na Rua Bárbara de Alencar, nº 980, bairro Centro, Crato/CE, CEP 63100-055;

resolvem constituir uma sociedade empresária limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e, nas omissões, pelas disposições do Código Civil aplicáveis às sociedades limitadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL**

A sociedade girará sob o nome empresarial PANIFICADORA CHAPADA DO ARARIPE LTDA. e poderá utilizar o nome fantasia "Pães Chapada".

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE**

A sociedade terá sede na Rua Senador Pompeu, nº 410, bairro Centro, Crato/CE, CEP 63100-020, podendo abrir e encerrar filiais e outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL**

A sociedade tem por objeto a fabricação de produtos de panificação e o comércio varejista de produtos alimentícios.

Parágrafo único. As atividades correspondem aos códigos CNAE 1091-1/02 – fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; e 4729-6/99 – comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

**CLÁUSULA QUARTA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO**

A sociedade iniciará suas atividades na data do registro deste contrato na Junta Comercial do Estado do Ceará, e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas neste ato, em moeda corrente do País, assim distribuídas entre os sócios:

| Sócio | Quotas | Valor (R$) | Participação |
|---|---|---|---|
| JOAQUIM MOREIRA BRITO | 90.000 | 90.000,00 | 60% |

| Sócio | Quotas | Valor (R$) | Participação |
|---|---|---|---|
| LÚCIA HELENA BRITO | 60.000 | 60.000,00 | 40% |
| Total | 150.000 | 150.000,00 | 100% |

**CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da sociedade será exercida exclusivamente pelo sócio JOAQUIM MOREIRA BRITO, por prazo indeterminado, a quem compete, isoladamente, a representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos necessários ao seu regular funcionamento e à consecução do objeto social, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao objeto social, especialmente em avais, fianças e endossos de favor.

Parágrafo único. A sócia LÚCIA HELENA BRITO não exercerá funções de administração, participando da sociedade exclusivamente na condição de sócia quotista.

**CLÁUSULA OITAVA – DO PRÓ-LABORE**

O administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, em valor a ser fixado de comum acordo entre os sócios, observada a legislação tributária e previdenciária.

**CLÁUSULA NONA – DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS RESULTADOS**

O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou as perdas apurados.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS**

As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, convocada na forma da lei, observados os quóruns previstos no Código Civil, ficando dispensada a reunião quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador, quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO DE QUOTAS**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, que deverá ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias contados da comunicação escrita da intenção de venda.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FALECIMENTO OU DA INCAPACIDADE DE SÓCIO**

Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores ou o representante legal do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com

base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ENQUADRAMENTO**

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão previstas no § 4º do art. 3º da referida lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca do Crato/CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e das obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, os sócios assinam o presente instrumento em via única, para que produza seus efeitos legais após o arquivamento na Junta Comercial do Estado do Ceará.

Crato/CE, 18 de março de 2019.

---

JOAQUIM MOREIRA BRITO

---

LÚCIA HELENA BRITO

```
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ — JUCEC
Certifico o registro em 01/04/2019 sob o nº 53706803929
Protocolo: 19/112.408-5 | NIRE: 23423791390
Empresa: PANIFICADORA CHAPADA DO ARARIPE LTDA. | CNPJ: 87.526.239/0001-88
Autenticação: B41D07E9A2C3385F10D6E7A2
```